

STJ pode julgar casos tributários relevantes nesta semana

Contribuições destinadas a terceiros, ICMS-DIFAL e créditos de PIS/Cofins de revendedores de combustíveis estão entre os temas que serão debatidos

Por **Beatriz Olivon** — Brasília

09/02/2026 09h28 · Atualizado agora

Presentear matéria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) incluiu na pauta da **1ª Seção** desta **quarta-feira** pelo menos **três teses tributárias relevantes**. Não há estimativa oficial dos valores envolvidos computada na lista de riscos fiscais, mas os temas são destacados por tributaristas.

Está na pauta do dia 11 processo sobre a validade do **teto de 20 salários mínimos** para algumas **contribuições destinadas a terceiros** - Inkra, salário-educação, Sistema S, Sebrae, Apex-Brasil e ABDI (Tema 1390). O STJ já afastou o teto para contribuições para fiscais destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac (tema 1079), como lembra o advogado Rômulo Coutinho, sócio do Lavez Coutinho. E o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que o assunto é infraconstitucional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

Com imóveis de R\$ 42,8 milhões, superluxo concentra alta de preço em ruas de SP

Defensiva de Alcolumbre na Amprev pode beneficiar indicação de Messias para STF

A discussão envolve duas leis da década de 80. A Lei nº 6.950, de 1981, prevê no artigo 4º que a base de cálculo das contribuições previdenciárias deve respeitar o limite de 20 salários mínimos. O parágrafo único determina que esse mesmo teto tem de ser observado para as “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”.

O Decreto nº 2.318, de 1986, revogou o limite imposto para o cálculo “da contribuição da empresa para a Previdência Social” que estava previsto no artigo 4º, mas não mexeu no parágrafo único. Os contribuintes defendem a aplicação do limite de 20 salários mínimos.

No mesmo dia, o STJ deve julgar se a **cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto** estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 (Tema 1369). Nesse caso, o STF já decidiu que a Lei Complementar nº 190, de 2022 é válida nas vendas para consumidores não contribuintes do ICMS.

Também consta na pauta da 1ª Seção o julgamento sobre a possibilidade de prosseguir a **execução fiscal contra o espólio ou os sucessores caso o executado venha a falecer sem ser citado** (Tema 1393).

Ainda na sessão do dia 11, a Corte deve retomar o julgamento em que vai definir se **revendedores de combustíveis**, que **não pagam PIS e Cofins**, podem registrar **créditos** dessas contribuições durante o período em que a alíquota delas foi reduzida a zero para os produtores e importadores do setor. O relator, ministro Gurgel de Faria, já votou, de forma favorável à Fazenda. O julgamento foi interrompido por pedido de vista (Tema 1339).

Ao reduzir a alíquota de PIS e Cofins a zero para o setor, a Lei Complementar nº 192, de março de 2022, garantiu o aproveitamento de créditos vinculados às empresas da cadeia. Essa permissão de aproveitamento foi suprimida pela Lei Complementar nº 194, editada em junho de 2022.



Fachada do STJ - março-2016 — Foto: Divulgação/STJ

[Próxima >](#)

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Esse ar portátil resfria grandes espaços em até 3 minutos e não necessita instalação

Resfrie qualquer ambiente em até 3 minutos com este ar portátil potente e silencioso. Sem instalação, com bateria de longa duração e baixo consumo de energia. Ideal para quarto...

Ar Portátil Super Potente | Patrocinado

[Leia mais](#)

Ar Portátil sem dutos: super potente, moderno e eficaz

O Ar Portátil que virou preferência no Brasil. Dispensa instalação e dutos, é simples de usar e entrega conforto imediato. A solução prática e econômica para enfrentar o calor c...

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Mais do Valor Econômico



Bitcoin cai depois de superar os US\$ 72 mil no fim de semana

Maior das criptomoedas subiu 20% da mínima do ano, mas segue em queda forte no acumulado de 2026

09/02/2026, 10:56 — Em Criptomoedas



Calibragem é palavra-chave do BC na política monetária agora, diz Galípolo

Segundo o presidente da autoridade monetária, Banco Central manterá parcimônia e cautela “para ter segurança de que pode produzir convergência da inflação para a meta”

09/02/2026, 10:52 — Em Finanças



Tesouro realiza nova emissão de títulos soberanos

Menu



ValórECONÔMICO

Legislação



Cidadania



2056

09/02/2026, 10:48 — Em Finanças



Starmer recusa-se a renunciar após escândalo de Mandelson

A decisão é comunicada após a saída do segundo assessor consecutivo em meio ao escândalo de nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos

09/02/2026, 10:38 — Em Mundo



AO VIVO

Dólar cai com alerta da China sobre Treasuries; Ibovespa sobe

No Brasil, destaque para a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, em evento da ABBC

09/02/2026, 10:35 — Em Finanças



FT: 'Big techs' competem na onda inédita de US\$ 660 bi de investimentos em IA

Recursos deverão ser aplicados em chips e centros de dados este ano, numa corrida para dominar o que muitos no Vale do Silício acreditam ser a maior onda de inovação desde a internet

09/02/2026, 10:35 — Em Empresas



09/02/2026, 10:31 — Em Intraday



Promotores de crimes de guerra pedem 45 anos de prisão para ex-presidente do Kosovo

Thaci é acusado de perseguição, assassinato, tortura e desaparecimentos forçados de pessoas durante e logo após a revolta de 1998-99, que acabou por trazer a independência da região de maioria albanesa da Sérvia

09/02/2026, 10:12 — Em Mundo

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



- Valor
- Edição impressa
- Valor PRO
- Valor RI
- Valor International
- Revistas e Anuários
- Seminários

- O Globo
- Extra
- CBN
- Autoesporte
- BHFM
- Casa e Jardim
- Casa Vogue



Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)